

결혼학개론

결혼개론

담당교수 : 이유리



• 1주차 •

결혼의 의미와 변화

1주차 결혼의 의미와 변화

CONTENTS

01

•
결혼의
의미

02

•
결혼의
변화 추이

03

•
비혼과
동거

1주차 결혼의 의미와 변화

미리 생각해보기

- 1 당신에게 결혼이란 무엇인가요?
- 2 사람들이 결혼을 선택 또는 선택하지 않는 이유는 무엇일까요?

01

.

결혼의 의미

1

결혼의 개념

▶ 학문적으로 결혼이란

- 자신이 태어나 성장한 출생가족을 떠나 배우자와 더불어 새로운 가족을 형성하는
법적·사회적 결합(김명자 외, 2009)
- 성인남녀가 이성교제와 배우자 선택의 과정을 통해 애정과 신뢰를 확인하고
정신적, 육체적으로 결합하는 것(정옥분 외, 2009)
- 정서적·육체적 친밀감, 다양한 과업, 경제적 자원을 공유하는 두 사람의
정서적이고 법적인 공약(Olson 외, 2014)

1

결혼의 개념

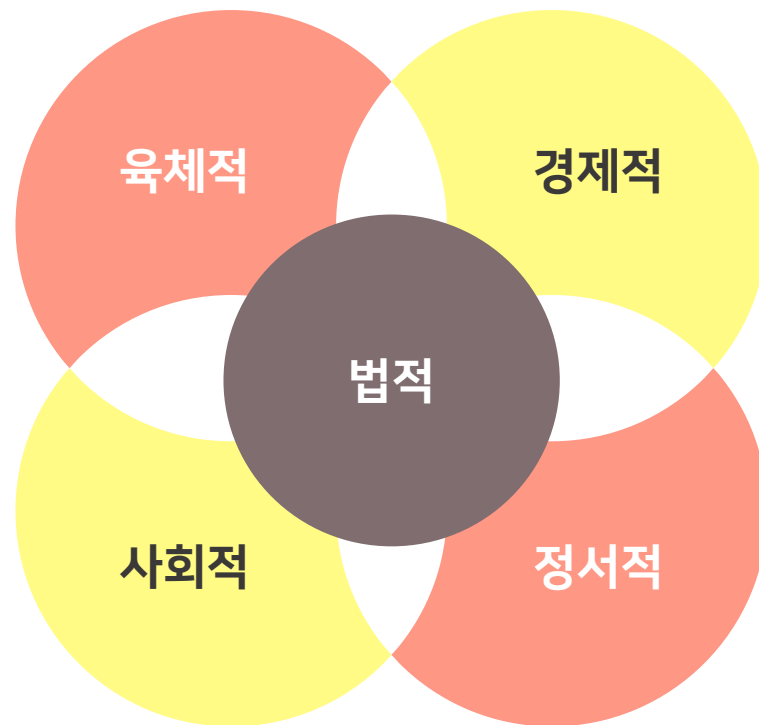
▶ Broderick(1992, 1993), 결혼의 특징

- 인구학적 사건, 사회적 단위
- 사회관계망의 결합
- 법적 계약
- 경제적인 결합, 재정적 단위
- 보편적인 성인의 동거형태
- 성적 활동 환경
- 노동력 재생산 단위
- 자녀 사회화 단위
- 친밀하고 공유하는 관계 발전 기회

1

결혼의 개념

▶ 성인남녀의 육체적·정서적·경제적·사회적·법적 결합



1

결혼의 개념

▶ 한국에서 결혼의 법적 의미

첫째 가족 및 친족의 형성

- 민법 제779조(가족의 범위) ① 다음의 자는 가족으로 한다.
 1. 배우자, 직계혈족 및 형제자매
 2. (생계를 같이 하는 경우) 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 배우자의 형제자매
- 민법 제769조(인척의 계원)

혈족의 배우자, 배우자의 혈족, 배우자의 혈족의 배우자를 인척으로 한다.
- 민법 제777조(친족의 범위)
 1. 8촌 이내의 혈족
 2. 4촌 이내의 인척
 3. 배우자

결혼의 개념

▶ 한국에서 결혼의 법적 의미

둘째 부부간 동거, 부양, 협조, 정조의 의무

- 민법 제826조(부부간의 의무)

- ① 부부는 동거하며 서로 부양하고 협조하여야 한다

- 민법 제840조(재판상 이혼원인)

1. 배우자에 부정한 행위가 있었을 때
2. 배우자가 악의로 다른 일방을 유기한 때
3. 배우자 또는 그 직계존속으로부터 심히 부당한 대우를 받았을 때
4. 자기의 직계존속이 배우자로부터 심히 부당한 대우를 받았을 때
5. 배우자의 생사가 3년 이상 분명하지 아니한 때
6. 기타 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유가 있을 때

결혼의 개념

▶ 한국에서 결혼의 법적 의미

셋째 일상의 가사 대리권

- 민법 제827조(부부간 가사대리권)

① 부부는 일상의 가사에 관하여 서로 대리권이 있다.

넷째 채무연대책임

- 민법 제832조(가사로 인한 채무의 연대책임)

부부의 일방이 일상의 가사에 관하여 제삼자와 법률행위를 한 때에는 다른 일방은 이로 인한 채무에 대하여 연대책임이 있다.

1. 결혼의 의미

1

결혼의 개념

▶ 한국에서 결혼의 법적 의미

다섯째 상속권

- 민법 제1003조(배우자의 상속순위)

여섯째 공동재산권

- 민법 제839조의2(재산분할청구권)



2

결혼의 동기

첫째

사랑의 실현

둘째

성적 욕구의 충족

셋째

정서적·경제적 안정

넷째

부모됨의 성취

다섯째

성인으로서의 신분 획득

여섯째

사회적 기대의 부합

결혼의 동기

▶ 부정적 동기

헤어진 사람에 대한 복수

사회경제적 지위 상승 수단

순간적인 열정

혼전임신

상대방에 대한 동정심

부모의 지나친 통제로부터의 도피

불행한 가정환경에서 탈출 등



●● **결혼 이후 이차적 문제 발생** ●●

결혼생활에 대한 잘못된 통념

첫째

사랑이 있다면 결혼생활은 많은 노력이 필요하지 않다

둘째

배우자는 내 모든 욕구를 충족시켜 주어야 한다

셋째

내가 더 열심히 노력하면 배우자를 바꿀 수 있다

넷째

부부간의 역할은 지속되고 결혼생활에 변화는 없다



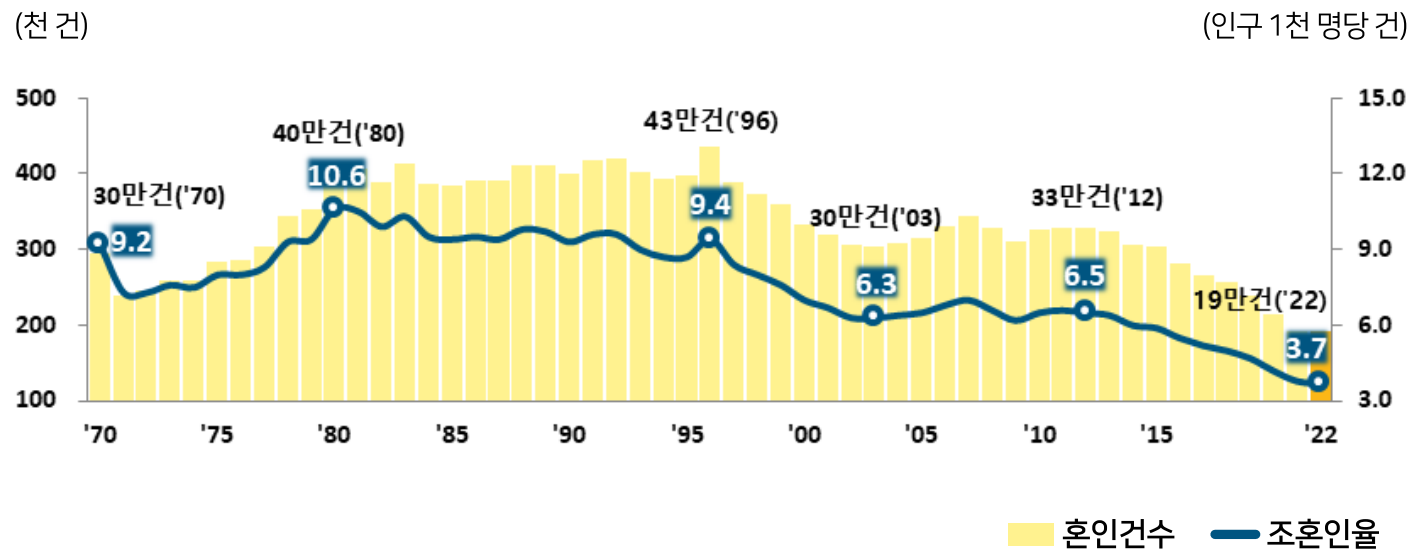
02

결혼의 변화 추이

1

혼인 건수

▶ 혼인건수 및 조혼인율 추이, 1970~2022년



2

혼인 연령

▶ 평균 초혼연령, 2012~2022년

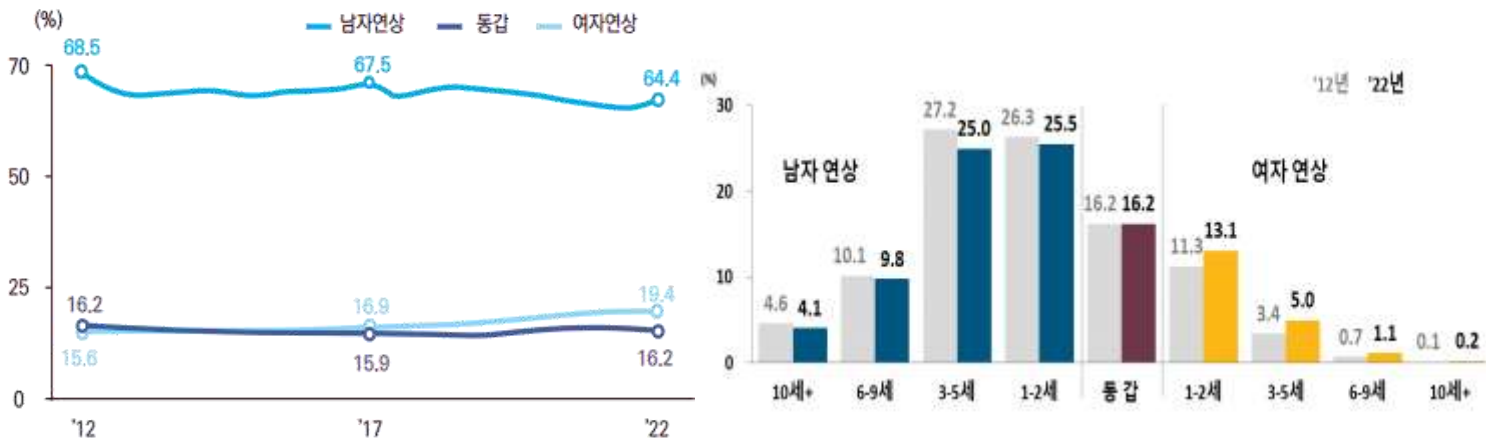
(단위: 세)

구분		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	증감	
													전년 대비	10년전 대비
초혼 연령	남자	32.1	32.2	32.4	32.6	32.8	32.9	33.2	33.4	33.2	33.4	33.7	0.4	1.6
	여자	29.4	29.6	29.8	30.0	30.1	30.2	30.4	30.6	30.8	31.1	31.3	0.2	1.9
	차이	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.5	2.3	2.5	0.2	-0.3

3

혼인연령의 차이

▶ 초혼 부부의 연령차별 혼인 구성비, 2012, 2022년



출처 통계청(2023), 2022년 혼인·이혼 통계자료

4

결혼관

▶ 결혼에 대한 견해

(단위: %)

구분	계	해야 한다 ¹⁾	해도 좋고 하지 않아도 좋다	하지 말아야 한다 ²⁾	잘 모르겠다
2020년	100.0	51.2	41.4	4.4	3.0
2022년	100.0	50.0	43.2	3.6	3.2
남자	100.0	55.8	37.7	2.8	3.8
여자	100.0	44.3	48.7	4.4	2.6
미혼남자	100.0	36.9	51.3	4.4	7.4
미혼여자	100.0	22.1	64.5	8.1	5.2

주: 1) '반드시 해야 한다'와 '하는 것이 좋다'를 합한 수치

2) '하지 않는 것이 좋다'와 '하지 말아야 한다'를 합한 수치

4

결혼관

▶ 결혼을 하지 않는 이유

(단위 : %)

구분	결혼 자금이 부족해서	고용 상태가 불안정 해서	결혼의 필요성을 느끼지 못해서	출산과 양육이 부담 되어서	결혼하고 싶은 상대를 만나지 못해서	행동과 삶의 자유를 포기할 수 없어서	결혼 생활과 일을 동시에 잘하기 어려움	배우자 가족과의 관계가 부담 되어서	결혼하기에 나이가 어리거나 많아서
미혼 남자	35.4	13.4	15.2	9.3	11.3	8.4	4.7	0.6	1.1
미혼 여자	22.0	7.7	23.3	12.5	11.9	11.2	9.1	1.6	0.6

4

결혼관

▶ <표> 결혼문화에 대한 견해

(단위: %)

구분		계	동의	전적으로 동의	약간 동의	반대	약간 반대	전적으로 반대
결혼하면 자녀를 가져야 한다	2020년	100.0	68.0	25.5	42.6	32.0	22.1	9.8
	2022년	100.0	65.3	21.6	43.8	34.7	23.9	10.8
외국인과 결혼할 수 있다	2020년	100.0	71.0	24.9	46.1	29.0	20.6	8.4
	2022년	100.0	75.6	24.9	50.7	24.4	17.5	6.9
결혼생활은 부부보다 가족간의 관계가 우선시되어야 한다	2020년	100.0	50.6	10.0	40.6	49.4	37.4	12.0
	2022년	100.0	43.4	9.0	34.4	56.6	41.7	14.9

출처 통계청(2022), 2022 사회조사결과

03

.

비혼과 동거

3. 비혼과 동거

1

비혼

▶ 미혼(未婚)과 비혼(非婚)

<표> 연령 및 성별 미혼인구(15세 이상)

(단위: 천명, %)

구분	2020년							
	계	15~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60~69세	70세이상
계	13,688	2,421	6,140	2,815	1,427	618	197	70
	(31.1)	(100.0)	(92.8)	(42.5)	(17.9)	(7.4)	(3.0)	(1.3)
남	7,855	1,259	3,329	1,738	953	436	118	23
	(36.0)	(100.0)	(95.5)	(50.8)	(23.6)	(10.4)	(3.7)	(1.0)
여	5,834	1,162	2,811	1,077	474	183	79	47
	(26.3)	(99.9)	(89.8)	(33.6)	(12.1)	(4.4)	(2.4)	(1.4)

출처 통계청(2021). 2020년 인구주택총조사 표본 집계 결과: 인구·가구 기본특성항목.

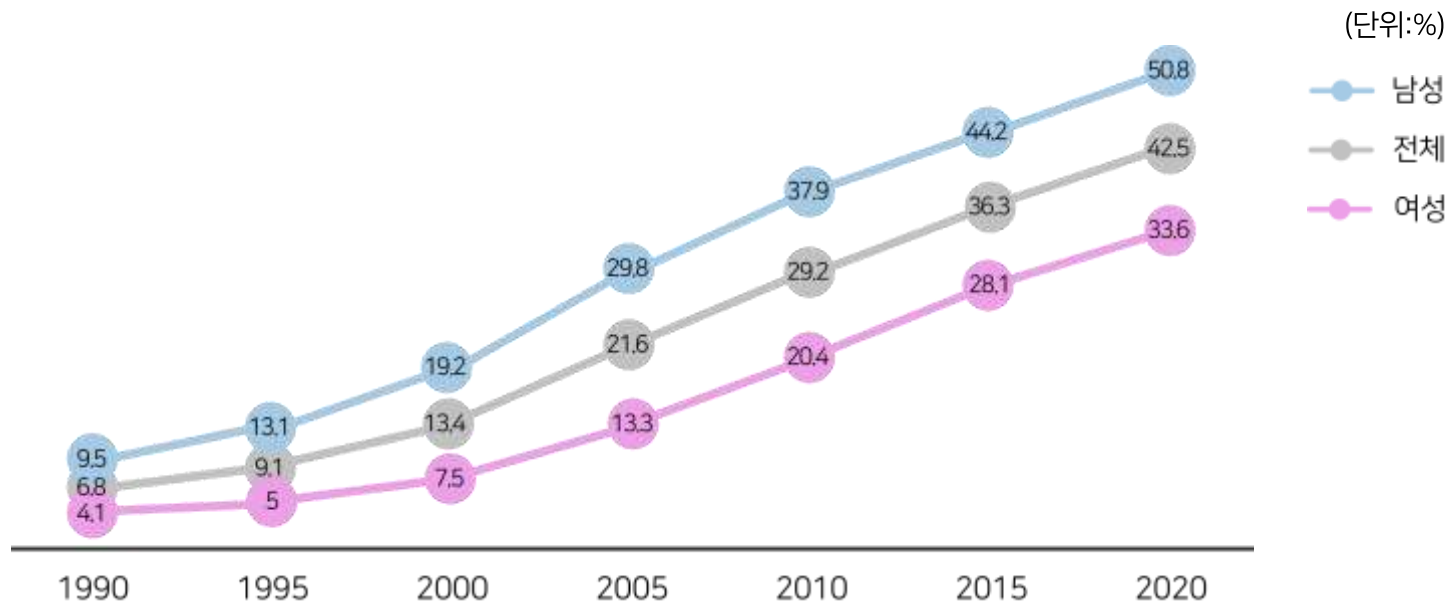
1

비혼

▶ 30대 성별 미혼인구 비중

<그림>

30대 성별 미혼인구(1990-2020)

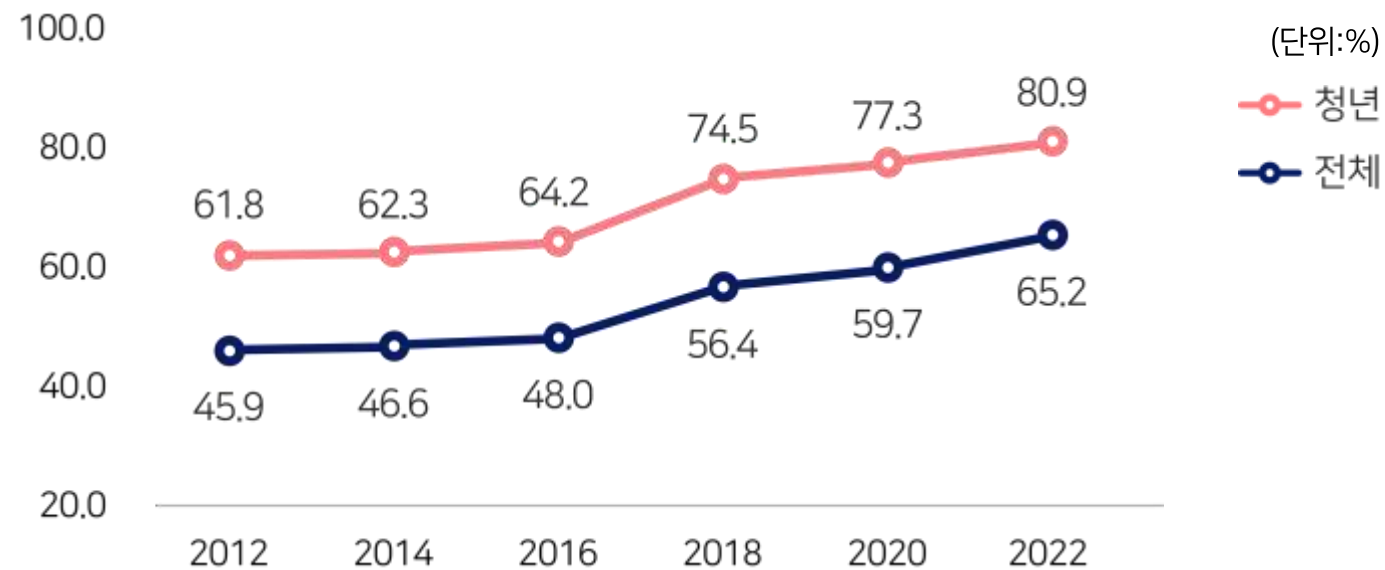


출처 통계청(2021). 2020년 인구주택총조사 표본 집계 결과: 인구·가구 기본특성항목.

2 동거

▶ 비혼동거에 대한 견해

<그림> 비혼 동거 '동의함'

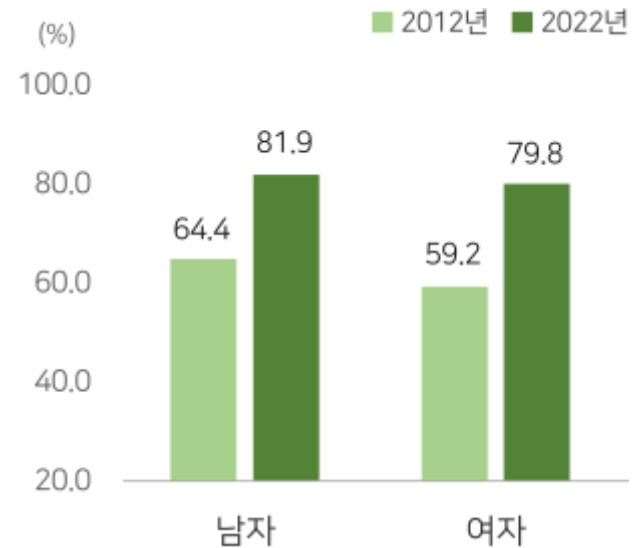


출처 통계청(2023), 사회조사로 살펴본 청년의 의식변화

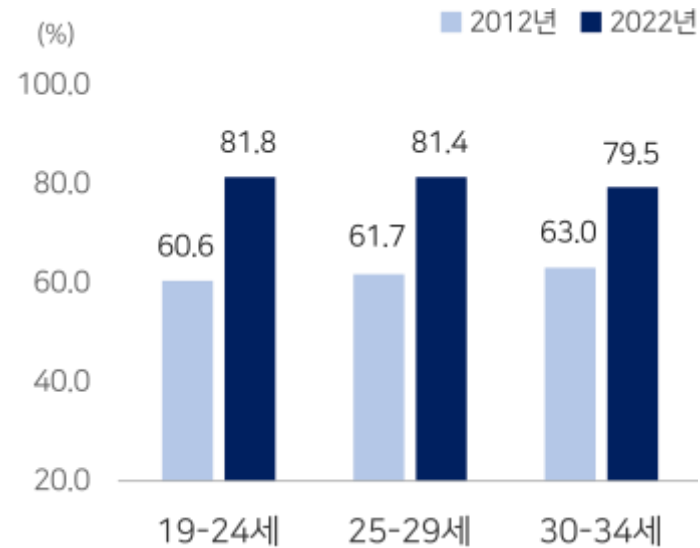
2 동거

▶ 비혼동거에 대한 견해

<그림> 비혼 동거 '동의함' (성별)



<그림> 비혼 동거 '동의함' (연령대)



동거

▶ 비혼동거의 실태(현재 비혼동거자 대상)

동거기간

- 1~2년 미만 37.5%, 2~5년 28.1%, 6개월 미만 11.6%, 6개월~1년 미만 10.9%

동거사유(1+2+3순위)

- 38.6% '별다른 이유 없이 자연스럽게'
- 27.4% '아직 결혼하기에는 이르다고 생각하여'
- 25.6% '집이 마련되지 않아서'
- 24.4% '데이트 비용이나 생활비를 줄이기 위해서'
- 23.3% '곧 결혼할 것이어서'
- 22.6% '형식적인 결혼제도에 얽매이기 싫어서'

동거

▶ 비혼동거의 실태(현재 비혼동거자 대상)

동거의 긍정적인 면

- 88.4% '상대방과 함께함으로써 정서적 유대감과 안정감을 느낀다'
- 84.9% '상대방의 생활습관 및 라이프스타일 파악을 통해 결혼 여부의 결정에 도움이 된다'
- 82.8% '주거비, 생활비 등을 공동부담함으로써 경제적 부담이 적다'
- 65.0% '각자의 독립적인 생활이 존중된다'
- 66.4% '상대방과 집안일을 명확하게 구분하여 분담한다'

남녀 차이

- '자녀를 낳아야 하는 부담감을 느끼지 않는다' 남성 18.9%, 여성 35.3%
- '헤어짐을 위한 별도의 법적 절차가 없어 자유롭다고 느낀다' 남성 18.4%, 여성 27.0%

동거

▶ 비혼동거의 실태(현재 비혼동거자 대상)

생활비 부담방식 & 소득관리

- 75.3% '각자의 소득을 합하여 사용'
- 58.8% '각자 알아서 관리'

동거로 인한 불편한 점

- 부정적 시선, 법적 보호자로 인정받지 못하는 점
- 주택청약, 주거비 대출 등 주거지원제도를 이용하는데 어려움
- 가족수당 및 할인혜택을 받지 못하는 점

2

동거

▶ 비혼동거의 실태(현재 비혼동거자 대상)

동밍아웃

- 64.4% 부모에게 알린 경우
- 58.8% 지인 중 일부에게만 알린 경우
- 16.1% 아무에게도 알리지 않은 경우



사실혼

▶ 단순 동거 이상의 사실혼

- 제도권의 결혼과 같이 건강보험 배우자 등록, 가족수당혜택, 이혼 시 재산 및 채무분할, 위자료 등을 보장받기 위해서는 법적 인정받아야 함
- 사실혼의 판단 기준
 1. 주관적으로 당사자들이 혼인의사가 있느냐
 2. 객관적으로 사회통념상, 부부공동의 생활을 했느냐



4 다양한 생활공동체 삶을 보호하기 위한 서구의 제도

- ☒ 프랑스의 팩스(PACS: Pacte civil de solidarité, 시민연대계약)
- ☒ 스웨덴의 삼보(Sambo: samboförhållande, 비혼동거)
- ☒ 네덜란드의 동반자 등록법(National Registered Partnership)
- ☒ 영국의 시빌 파트너십(civil parternership)

4 다양한 생활공동체 삶을 보호하기 위한 서구의 제도

☒ 프랑스의 팩스(PACS: Pacte civil de solidarité, 시민연대계약)

- 1999년 동성커플 법적 지위 보장 위해
- 두 사람의 공동생활을 맺기 위해(동거 전제) 체결되는 계약
- 계약과 해지가 간단
- 파트너간 부양의무, 건강보험, 자녀수당, 세액공제 등 사회보장혜택
- 한 사람이 외국 체류 시 함께 비자 발급 등 결혼부부와 동일한 수준 혜택
- 상속권은 없으며, 헤어질 때 위자료 청구 불가능, 양육비를 기재하지는 않음

1주차 결혼의 의미와 변화

●● 만혼화, 비혼화, 동거 선택 ●●

▶ 개인, 가족, 사회적 노력

- 청년층의 고용불안정, 주거비용부담 해결 시급
- 성평등적 가족문화조성 및 사회적인 육아지원 시급
- 결혼제도 대안적 동거형태에 대한 존중과 제도적 지원 필요
- 자율적 선택과 그에 따른 책임감도 중요

1주차 결혼의 의미와 변화

● CONTENTS ●

01

•
결혼의
의미

02

•
결혼의
변화 추이

03

•
비혼과
동거

1주차 결혼의 의미와 변화

●● 워크시트 ●●



• 항목

1. 결혼은 해야 한다.
2. 결혼하지 않더라도 함께 살 수 있다.
3. 결혼하지 않고도 자녀를 가질 수 있다.
4. 결혼하면 자녀를 가져야 한다.
5. 결혼생활은 원가족보다 부부관계가 우선시되어야 한다.